

MAKANAN YANG DIHARAMKAN

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut, maupun darat adalah halal, sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Allah ﷻ berfirman;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.”
(QS. Al-Baqarah : 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.”
(QS. Al-A'raf : 32)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A'raf : 157)

Imam Syafi'i رحمه الله berkata dalam kitabnya Al-Umm 2/213;

”Asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'anNya atau melalui lisan Rasulullah ﷺ, karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ sama halnya dengan pengharaman Allah.”

SEBAB-SEBAB DIHARAMKANNYA MAKANAN

Ada beberapa sebab di balik pengharaman Allah ﷻ terhadap beberapa makanan antara lain :

1. Berbahaya (membawa *mudharat* pada badan dan akal)

Sebagaimana hadits dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al-Khudri رضي الله عنه , sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah : 2341)

Beberapa yang termasuk membahayakan antara lain :

a. Makan melebihi batas

Sebagaimana firman Allah ﷻ ;

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf : 31)

b. Minum racun

Sebagaimana firman Allah ﷻ ;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' : 29)

c. Makan atau minum sesuatu yang diketahui berbahaya melalui penelitian, pengalaman, atau petunjuk dokter yang terpercaya

Termasuk semua jenis hewan *khabitsat* (yang berbahaya karena mengandung racun, atau dapat merusak badan dan akal manusia), maka tidak boleh dimakan.

2. Memabukkan atau merusak akal

Sebagaimana hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

كل شراب أسكر فهو حرام

“Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”

(HR. Muslim Juz 3 : 2001)

Termasuk didalamnya adalah ganja, opium, heroin dan yang semisalnya.

Catatan :

- Akan tetapi obat bius atau yang lainnya dari segala hal yang menghilangkan akal boleh digunakan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), yaitu misalnya ketika digunakan untuk operasi pembedahan selama tidak ada cara lain yang bisa digunakan. Hal ini seperti diisyaratkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (X/80), dan An-Nawawi dalam *Al-Majmu’* (III/8).
- Minuman hasil rendaman satu jenis bahan, mubah hukumnya jika belum mencapai batasan yang memabukkan. Misalnya nabadz, nabadz adalah air dengan rendaman kurma atau kismis atau sejenisnya agar ia menjadi manis dan tidak tawar, maka diperbolehkan diminum selama belum berbusa atau telah sampai pada tiga hari (batasan memabukkan). Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata;
”Nabi ﷺ pernah mengendapkan anggur pada awal malam, lalu meminumnya pada pagi harinya, kemudian pada malam berikutnya, pada esok harinya, malam selanjutnya, dan esok hari hingga waktu ‘Ashar. jika masih ada sisanya, maka pembantunya

meminum nabadz tersebut atau beliau memerintahkan untuk menumpahkannya.” (HR. Muslim Juz 3 : 2004)

Maksudnya adalah jika ada rasa yang telah berubah tetapi belum terlalu, maka beliau memberikannya kepada pembantu, dan jika ada perubahan yang sangat, maka beliau memerintahkan untuk membuangnya.

- Tidak boleh berobat dengan khamer. Dari Wail Al-Hadhrami bahwa Thariq bin Suwaid رضي الله عنه bertanya kepada Nabi ﷺ tentang khamer yang dijadikan obat. Beliau bersabda;

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

”Sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia penyakit.”

(HR. Muslim : 1984, Abu Dawud, dan lainnya)

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

”Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuhmu dalam apa yang diharamkan kepadamu.”

(HR. Baihaqi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

3. Najis

Semua hal yang najis, maka haram dimakan seperti; kencing manusia, kotoran manusia, madzi, wadi, darah haidh, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, air liur anjing, babi, bangkai dan darah yang mengalir. Ada sebuah kaidah penting dalam masalah ini, ”Semua benda yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis”. Bangkai misalnya, hukumnya haram karena bangkai adalah najis, sedangkan ganja sekalipun haram tetapi dia tidak najis.

4. Menjijikkan

Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya. Seperti; kotoran hewan, air seni, kutu, hama, dan sejenisnya. Allah ﷻ berfirman;

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’raf : 157)

Jika tidak ditemukan nash dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menunjukkan halal atau haramnya hewan tertentu, maka sebagian ulama’ mengatakan, “Kita kembalikan kepada bangsa Arab. Jika mereka menganggap baik hewan tersebut, maka ia halal dan jika dianggap tidak baik (atau menjijikkan) oleh mereka, maka haram.”

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan;

“Yakni apa yang dianggap baik oleh bangsa arab, maka itu halal dan apa yang dianggap menjijikkan oleh mereka, maka itu haram ... Orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ukuran dalam penilain baik atau menjijikkannya suatu makanan adalah masyarakat hijaz. Karena kepada merekalah Al-Qur’an diturunkan, dan kepada merekalah redaksi As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka, lafal-lafal yang bersifat mutlak dikembalikan kepada tradisi mereka, bukan kepada selain mereka.”

5. Milik orang lain

Seperti mencuri, merampas, menipu, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS. An-Nisa’ : 29)

Catatan :

- Jika seorang yang berada dalam kondisi membutuhkan, melewati kebun yang berbuah baik di pohon atau yang tercecce di tanah, sementara kebun itu tidak berpagar dan tidak berpenjaga, maka dia boleh makan buah tersebut secara gratis namun tidak diperkenankan membawanya. Sedangkan seseorang yang mengambil tanpa alasan kebutuhan maka dihukum dan didenda dua kali lipat nya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri.
- Disunnahkan kepada seorang muslim yang berkunjung kepada saudaranya, lalu jika ia disuguhi makanan, hendaknya memakannya tanpa bertanya tentang makanan tersebut, demikian juga jika ia diberi minum. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri.
- Haram makan dan minum dari bejana emas dan perak atau yang dilapisi dengannya. Berdasarkan hadits dari Hudzaifah Ibnul Yaman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَشْرَبُوا فِي أَنْبِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

“Janganlah kamu minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena barang-barang itu untuk mereka di dunia sedang untukmu di akhirat.” (Muttafaq ‘alaih)

SYARI'AT ISLAM

I. Makanan yang Diharamkan Berdasarkan Al-Qur'an

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

1. Bangkai

Bangkai yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Termasuk bangkai adalah; hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena terpukul dengan tongkat atau yang lainnya, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk hewan yang lainnya, hewan yang mati karena diterkam hewan yang buas, dan bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Sebagaimana firman Allah ﷻ ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan yang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan." (QS. Al-Maidah : 3)

Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيْتٌ

"Sesuatu yang di potong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai." (HR. Abu Dawud : 2841 dan Ibnu Majah : 3216)

Adapun hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan buas, yang masih dalam keadaan hidup dan masih sempat disenyembelih secara syar'i, maka menjadi halal. Adapun tanda-tanda hewan tersebut masih dalam keadaan hidup adalah masih bergerak dan memancarkan darah segar yang deras ketika disembelih.

Catatan :

- Dikecualikan dalam hal ini adalah Bangkai ikan dan belalang. Berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أُحِلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالطَّحَالُ وَالْكَبِدُ

“Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua darah adalah hati dan limpa.”

(HR. Ahmad : 5732, Ibnu Majah : 3218)

- Apabila terbukti secara medis bangkai ikan itu sudah rusak dan bisa membahayakan kesehatan, terutama yang sudah lama mati, maka menghindarinya adalah lebih selaras dengan kaidah-kaidah syari'at yang mengharamkan seluruh makanan yang buruk. *Wallahu a'lam.*

2. Darah yang mengalir

Yaitu yang mengalir dari hewan darat ketika disembelih. Dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan Sa'id bin Jubair رضي الله عنهما ;

“Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu apabila seorang diantara mereka lapar, maka diambilah sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang atau sejenisnya, kemudian digunakan untuk memotong unta atau hewan jenis apa saja, lalu darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan atau minuman. Oleh karena itulah Allah mengharamkan darah pada umat ini.” (Tafsir Ibnu Katsir 3/23-24)

Catatan :

Dikecualikan dari darah yang diharamkan adalah :

- ✓ Hati dan limpa. Berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ
وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالطَّحَالُ وَالْكَبِدُ

“Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua darah adalah hati dan limpa.”

(HR. Ahmad : 5732, Ibnu Majah : 3218)

- ✓ Sisa darah yang menempel pada daging, tulang, atau leher hewan yang telah disembelih secara syar’i. Syaikhul Islam رحمته الله mengatakan dalam *Majmu Fatawa* 21/522;
“Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satu pun dari kalangan ulama’ yang mengharamkannya.”

3. Babi

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama’ tentang najis dan haramnya daging babi, baik lemaknya, kulitnya, dan seluruh anggota badannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.”

(QS. Al-Maidah : 3)

4. Hewan yang disembelih dengan menyebut selain Nama Allah

Sebagaimana firman Allah ﷻ ;

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An’aam : 145)

Catatan :

- **Hukum memakan daging impor dari negeri kafir**

Makanan impor dari negeri kafir terbagi dua macam :

- ✓ Makanan yang tidak membutuhkan sembelihan, seperti; ikan, udang, kerang, dan hewan laut lainnya, buah-buahan, permen, dan sebagainya, maka hukumnya adalah halal menurut kesepakatan para ulama’.
- ✓ Makanan yang membutuhkan sembelihan, seperti; sapi, kambing, ayam, dan sebagainya, maka hal ini dirinci sebagai berikut :
 - ❖ Apabila dari negeri kafir bukan ahli kitab (yahudi atau nasrani) seperti; cina, rusia, dan semisalnya, maka makanan tersebut tidak halal dimakan. Kecuali apabila yakin sembelihan tersebut memenuhi kriteria Islam, maka hukumnya boleh. Seperti apabila penyembelih hewan tersebut adalah teman muslim yang ada disana.
 - ❖ Adapun jika dari negeri kafir ahli kitab, seperti Australia, Vatikan, dan semisalnya, maka halal dimakan jika terpenuhi dua syarat :
 1. Tidak diketahui menyebut nama selain Allah.
 2. Disembelih secara syar’i

5. Hewan yang disembelih untuk selain Allah

Sembelihan yang diperuntukan selain Allah, baik itu kepada patung, batu, laut, mayit, kubur, wali, atau siapa pun selain Allah, maka sembelihannya adalah haram. Sebagaimana firman Allah ﷻ ;

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah.”

(QS. Al-An'aam : 145)

II. Makanan yang Diharamkan berdasarkan As-Sunnah

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam As-Sunnah, antara lain :

1. Hewan yang memiliki taring untuk memangsa

Setiap hewan yang memiliki taring untuk memangsa, seperti singa, srigala, harimau, macan, anjing, dan kucing, dan sejenisnya, tidak halal dimakan menurut jumhur ulama'. Sebagaimana hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda;

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Setiap hewan yang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.” (HR. Muslim : 1933)

2. Burung yang bercakar (burung pemangsa)

Maksudnya cakar yang digunakan untuk memangsa. Seperti; elang, garuda, rajawali, dan sejenisnya. Jumhur ulama –kecuali Malikiyah– berpendapat setiap burung yang bercakar haram dimakan. Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas رضي الله عنه terdapat tambahan lafadz;

وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Dan setiap burung yang mempunyai kaki penerkam.” (HR. Muslim)

Adapun ayam, burung-burung kecil, merpati dan burung yang tidak memangsa dengan cakarnya tidaklah disebut burung bercakar, menurut bahasa. Karena cakarnya hanya digunakan untuk berpegang dan mengorek tanah, bukan untuk berburu dan memangsa.

3. Hewan yang diperintahkan syari'at untuk dibunuh

Seperti; kalajengking, burung elang, gagak, tikus anjing galak (hitam), tokek, cicak, ular, dan sebagainya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهِنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ،
وَالْحِدَاةُ، وَالْعَفْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“Ada lima hewan yang semuanya jahat, yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu: kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus, dan anjing galak.”

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 3314 dan Muslim : 1198)

Dari Ummu Syarik رضي الله عنها ia berkata;

“Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan supaya membunuh tokek atau cicak.”

(HR. Bukhari : 3359, Muslim : 2237)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata dalam *Majmu’ Fatawa* 11/609;

“Makan daging ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma’ kaum muslimin.”

4. Hewan yang dilarang syari’at untuk dibunuh

Seperti; semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad (sejenis burung pipit), katak, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ،
وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرْدُ

“Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat macam hewan yaitu: semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad (sejenis burung pipit).”

(HR. Abu Dawud : 5267, Ibnu Majah : 3224)

Diriwayatkan dari Abdurrahman Ibnu Utsman Al-Qurasyi رضي الله عنه, ia berkata;

طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الضَّفَدِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا

“Bahwa ada seorang thabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang katak yang dijadikan obat. Lalu beliau melarang membunuhnya.”

(HR. Ahmad (3/453), Abu Dawud : 5269, dan Nasa'i :4355 dishahihkan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani)

5. *Jallalah*

Jallalah adalah hewan yang sebagian besar makanannya adalah benda najis (kotoran). Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ وَالْأَبَانَةِ

“Rasulullah ﷺ melarang memakan dari *jallalah* dan susunya.”

(HR. Abu Dawud : 3785, Tirmidzi : 1823, Ibnu Majah : 3189)

Apabila hewan *Jallalah* telah dikurung selama 3(tiga) hari dan diberi makan dengan sesuatu yang bersih (bukan najis), maka dagingnya halal dimakan dan susunya halal diminum kembali. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ;

“Bahwasanya ia mengurung ayam yang biasa makan sesuatu yang najis selama tiga hari.” **(HR. Ibnu Abi Syaibah : 4660/8847)**

Diriwayatkan dari Imam Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, hewan *jallalah* dikurung 3(tiga) hari, baik itu berupa burung maupun hewan ternak. Dalam riwayat lain darinya, ayam dikurung 3(tiga) hari, sementara sapi, unta, dan sejenisnya dikurung 40(empat puluh) hari.

6. Keledai Jinak (Piaraan)

Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ia berkata;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ،
وَأَذْنِ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

“Rasulullah ﷺ melarang pada perang khaibar dari (makan) daging keledai jinak dan membolehkan daging kuda.”

(HR. Bukhari : 4219, Muslim : 1941)

Catatan :

- Adapun keledai liar, maka hukumnya adalah halal dengan kesepakatan ulama'. Sebagaimana hadits dari Abu Qatadah رضي الله عنه - tentang kisah keledai liar-, Abu Qatadah رضي الله عنه berkata:

فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Lalu Nabi ﷺ memakan sebagian darinya.”

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 2854 dan Muslim : 1196)

- Sedangkan bighal, yaitu peranakan kuda dan keledai. Hukumnya haram karena bercampur antara halal (kuda) dan haram (keledai), maka lebih diprioritaskan sisi keharamannya.

7. Adh-Dhob (hewan sejenis biawak) bagi yang merasa jijik

Larangan memakan *dhob* menunjukkan makruh bagi orang yang merasa jijik untuk memakannya. Adapun bagi orang yang tidak merasa jijik, maka diperbolehkan. Sebagaimana perbuatan Khalid bin Walid رضي الله عنه dalam salah satu jamuan makan, ia menyajikan masakan daging *dhob* dan mempersilakan kepada Rasulullah ﷺ untuk menikmati bersama para undangan. Beliau menjawab,

لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجذني أعافه

“Tidak, hewan ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya.”

Kata Khalid bin Walid رضي الله عنه ,

فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي

‘Aku segera memotongnya dan memakannya, sedang Rasulullah ﷺ melihat kepadaku.’” **(HR. Bukhari Juz 5 : 5076)**

Catatan :

- Hukum memakan bekicot. Hukum asal semua hewan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, bekicot selama tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak dipandang sebagai hewan yang menjijikkan oleh perasaan manusia yang normal, maka hukumnya halal, baik itu untuk dimakan atau pun untuk dibudidayakan.
- Hukum hewan yang hidup di dua alam. Kaidah tentang makanan adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan sepanjang pengetahuan kami tidak ada dalil yang dari Al-Qur'an dan hadits shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian asal hukumnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun jika dirinci; kepiting hukumnya halal, sebagaimana pendapat Atho' dan Imam Ahmad. Kura-kura atau penyu juga halal sebagaimana madzhab Abu Hurairah رضي الله عنه, Thawus, Muhammad bin Ali, Atho', Hasan Al-Bashri, dan fuqaha' Madinah. Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i, Laits, Sya'bi, dan Al-Auza'i. Adapun kodok atau katak, maka hukumnya adalah haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat, karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh. Sebagaimana hadits Dari Abdurrahman Ibnu Utsman Al-Qurasyi رضي الله عنه.

DAFTAR HEWAN BESERTA HUKUMNYA MENURUT SYARI'AT ISLAM

I. Hewan yang Halal Dimakan

NO	NAMA HEWAN	KETERANGAN
1	Angsa	
2	Ayam	Pernah dikonsumsi Nabi ﷺ
3	Bebek	
4	Belalang	Dimakan oleh Nabi ﷺ dan para sahabat رضي الله عنه , bangkainya pun halal
5	Biawak	
6	Burung Beo	
7	Burung Bul-bul	
8	Burung Hubara	
9	Burung Hummarah	
10	Burung Ibis	
11	Burung Kirwan	
12	Burung Malik Hazin	Disebut hazin (sedih) karena kalau minum terlihat sedih
13	Burung Merak	
14	Burung Merpati	
15	Burung Pipit	
16	Burung Qubbarah	
17	Burung Sumana	
18	Burung Tekukur	
19	Burung Unta	
20	<i>Dhob</i>	Nabi ﷺ tidak mengingkari orang yang memakannya
21	Hyena	Termasuk hewan buruan
22	Ikan	Halal meskipun bangkai
23	Itik	
24	Jerapah	Imam Ahmad pernah ditanya dan beliau membolehkannya
25	Jerboa	
26	Kambing	Termasuk hewan ternak
27	Kambing Hitam	
28	Kanguru	

29	Kelinci	Nabi ﷺ pernah menerima daging sembelihan kelinci
30	Kelinci Bukit Batu	
31	Kijang	
32	Kijang Putih	
33	Kuda	Dimakan oleh Nabi ﷺ dan para sahabat ﷺ
34	Merpati Liar	
35	Penguin	
36	Rusa	
37	Sapi	Termasuk hewan ternak yang disebut dalam Al-Qur'an
38	Tupai	
39	Unta	Termasuk hewan ternak yang disebut dalam Al-Qur'an

II. Hewan yang Haram Dimakan

NO	NAMA HEWAN	KETERANGAN
1	Anjing	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
2	Anjing hutan	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
3	Babi	Berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijma'
4	Beruang	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
5	Bighal	Karena peranakan antara halal (kuda) dan haram (keledai)
6	Buaya	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring dan memakan serangga dan katak
7	Bunglon	Termasuk hewan khabaits
8	Burung Alap-alap	Pemakan bangkai dan kotoran
9	Burung Bangau	Pemangsa kotoran
10	Burung Bughots	Termasuk hewan khabaits
11	Burung Elang	Termasuk burung berkuku tajam
12	Burung gagak	Nabi ﷺ menyuruh membunuhnya
13	Burung Hantu	Termasuk hewan khabaits
14	Burung Hering	Termasuk hewan khabaits
15	Burung Hud-hud	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
16	Burung Nazar	Burung buas pemangsa dengan mengoyak memangsanya
17	Burung Rajawali	Termasuk burung berkuku tajam
18	Burung Shurad	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
19	Cacing	Termasuk hewan khabaits
20	Cheetah	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
21	Cicak	Para ulama' bersepakat haramnya
22	Elang	Termasuk burung berkuku tajam
23	Gajah	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
24	Garangan	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
25	Garuda	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
26	Hama	Termasuk hewan khabaits
27	Harimau	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
28	Jakal	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
29	Kadal	Termasuk hewan khabaits
30	Kalajengking	Para ulama' bersepakat haramnya
31	Katak	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
32	Keledai jinak	Nabi ﷺ melarangnya
33	Kelelawar	Imam Ahmad berkata, “Memang siapa yang mau memakannya?”

34	Kera	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring. Ibnu Abdil Barr menukil ijma' tentang haramnya
35	Kucing	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
36	Kumbang kotor	Termasuk hewan khabaits
37	Kumbang pohon	Termasuk hewan khabaits
38	Kuskus	Termasuk hewan khabaits, hewan yang paling bau kentutnya
39	Kutu	Termasuk hewan khabaits (buruk atau menjijikkan)
40	Laba-laba	Termasuk hewan khabaits
41	Lalat	Termasuk hewan khabaits
42	Landak	Dihukumi seperti tikus
43	Lebah	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
44	Macan Tutul	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
45	Monyet	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
46	Musang	Termasuk hewan khabaits dan serupa dengan tikus
47	Nyamuk	Termasuk kelompok serangga yang khabaits
48	Rajawali	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
49	Rayap	Termasuk kelompok serangga
50	Rubah	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
51	Semut	Nabi ﷺ melarang membunuhnya
52	Serangga	Termasuk hewan khabaits
53	Serigala	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
54	Singa	Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring
55	Tikus	Nabi ﷺ menyuruh membunuhnya
56	Tikus got	Termasuk hewan khabaits
57	Tokek	Hewan yang diperintahkan syari'at untuk membunuhnya
58	Ular	Nabi ﷺ menyuruh membunuh dan para sahabat ﷺ bersepakat haramnya
59	Warol/Biawak Naga	Pemangsa ular dan termasuk khabaits

BILA DALAM KONDISI DARURAT

Para ulama' sepakat bolehnya memakan bangkai dan sejenisnya dalam kondisi darurat, yaitu seorang yakin jika tidak memakannya, maka ia akan mati. Allah Ta'ala berfirman;

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa bagimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Para ulama' memberikan persyaratan tentang kebolehan sebagai berikut :

1. Dia tidak mendapati makanan halal lainnya
2. Benar-benar sangat mendesak sekali

Catatan :

- Tidak boleh makan lebih dari kebutuhan, tetapi diperbolehkan untuk membawa bangkai sehingga apabila dalam kondisi darurat lagi dia boleh memakannya.
- Tidak diperbolehkan memakan benda yang mematikan, meskipun darurat. Seperti racun, karena hal tersebut sama dengan membunuh diri, dan bunuh diri termasuk dosa besar. Hal ini merupakan kesepakatan ulama'.

KHATIMAH

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib عليه السلام, cucu Rasulullah ﷺ dia berkata, saya menghafal (sabda) dari Rasulullah ﷺ;

دَعُ مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ .

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." (HR. Tirmidzi : 2520 dan An-Nasa-i : 5711)

Apabila seseorang mendapatkan hal yang syubhat (samar), maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk wara'. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyyah رحمته الله;

"Wara' adalah meninggalkan apa-apa yang ditakutkan dapat membahayakan kepentingan akhirat."

(Tahdzib Madarijus Salikin, I/453)

Dan merupakan tanda ketaqwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ia رضي الله عنه berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya."

(HR. Bukhari : 52, Muslim : 1599)

Ibnu Daqiqil 'Ied رَحِمَهُ اللهُ berkata;

”(Apabila) seseorang ragu mengenai sesuatu. Ia tidak tahu apakah halal ataukah haram, dan mengandung dua kemungkinan tersebut, serta tidak ada petunjuk atas salah satu dari keduanya. Yang terbaik ialah menjauhinya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ mengenai kurma yang tercecir ketika beliau menemukannya dirumahnya, lalu beliau bersabda;

لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

“Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma itu dari sedekah, niscaya aku memakannya.”

(Muttafaq ‘Alaih. HR. Bukhari : 2055, Muslim : 1071, dari hadis Anas).”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata;

”Jika didapati kemungkinan ketidakjelasan. Apabila kemungkinannya kuat, maka kecondongan ditinggalkannya lebih kuat, sebaliknya bila lemah, lemah pula kecondongan ditinggalkannya. Jika ketidakjelasan tersebut tidak didapati sama sekali, maka sikap meninggalkan dianggap membebani diri yang dilarang syari’at.”

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

MARAJI'

1. *Ad-Durratus Salafiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah*, Sayyid bin Ibrahim Al-Huwaithi.
2. *Al-Wajiz Fi fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, Abdul Azhim bi badawi Al-Khalafi.
3. *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
4. *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'i wa ma Yajibu an Ta'rifahu Kullu Muslimatin mi Ahkam*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
5. *Mukhtasharul fiqhil Islami*, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri.
6. *Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
7. *Syarhul Arba'in An-Nawawiyah*, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
8. *Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam*, Abdul Ghani Al-Maqdisi.
9. *Indahnya Fiqih Praktis Makanan*, Abu 'Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Abu 'Abdillah Syahrul Fatwa.